

1511344-84.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... era procurado pela prática de tráfico de drogas. Saíram em patrulhamento e ao avistarem o carro deram ordem de parada, que foi atendida de imediato. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O réu identificou-se pelo nome verdadeiro, segundo o policial Marcelo e com o nome do RG, segundo o policial Vitor. Segundo Marcelo, ele de imediato já confirmou que era "procurado". Ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511344-84.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511344-84.2019.8.26.0050, c. 1214/20

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2089409/2019 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão, 2655281 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão, 1174/19/231 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão, 2089409 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão, 1174/19/231 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão, 2089409 - 31º D.P. VILA CARRAO, 1174/19/231 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS DA SILVA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 297 c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, porque, em data e horário incertos, na região da Praça da Sé, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, terceira pessoa não identificada falsificou, em parte, documento público verdadeiro, qual seja, uma cédula de identidade em nome de Marcelo Ferreira dos Santos - RG nº 24.150.533-1/SSP, data de emissão 09/12/2014.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas o réu concorreu para a prática do crime fornecendo material fotográfico necessário para a falsificação do documento.

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2020 (fls. 86/87). O réu não foi localizado para ser pessoalmente citado, sendo citado por edital. Não respondeu ao chamamento judicial e tampouco constitui patrono nos autos de modo que o feito e o prazo prescricional foram suspensos pelo artigo 366 do CPP (fls. 132).

O réu constituiu patrono nos autos de modo que a suspensão 366 do CPP foi revogada e o feito retomou seu curso (fls. 140). O acusado foi pessoalmente citado (fls. 162), ofereceu defesa preliminar (fls. 163/164) arrolando as mesmas testemunhas da acusação.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. O réu foi interrogado nesta data. Não foram requeridas diligências pelas partes. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com aumento da pena-base, agravante da reincidência, regime fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pugnou por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime diverso do fechado. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é totalmente procedente.

Os policiais militares declararam que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina quando receberam um alerta do sistema Detecta sobre um veículo, estar em movimento, sendo que seu proprietário era procurado pela prática de tráfico de drogas. Saíram em patrulhamento e ao avistarem o carro deram ordem de parada, que foi atendida de imediato. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O réu identificou-se pelo nome verdadeiro, segundo o policial Marcelo e com o nome do RG, segundo o policial Vitor. Segundo Marcelo, ele de imediato já confirmou que era "procurado". Ao ser solicitada a apresentação de um documento pessoal, o réu disse que não tinha, mas o policial conseguiu ver que na carteira parecia que havia um RG. Questionado, ele de pronto informou que era falso. No documento estava aposta a foto do réu, mas os dados eram diversos. Não o conheciam anteriormente.

O réu, durante seu interrogatório, confessou a prática delitiva. Disse que tinha conhecimento de que era procurado, motivo pelo qual adquiriu o RG tratado nestes autos na Praça da Sé pelo valor de R\$ 150.

Há provas suficientes quanto à autoria delitiva, na medida em que o próprio réu confessou ter encomendado a produção do documento falsificado, na Praça da Sé, pela quantia de R\$ 150,00, sendo indubitoso que no documento está aposta a sua fotografia.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de fls. 54/56 e pela ficha de identificação civil com os dados e fotografia de Marcelo (fls. 14). Frise-se que a falsificação está absolutamente comprovada eis que a foto que consta no documento é a do réu Antonio e não a de Marcelo.

Não há que se falar em crime impossível, porque não se trata de documento grosseiramente falsificado, daqueles que ao primeiro olhar constata-se ser falso. Pelo contrário, o laudo concluiu tratar-se de documento verdadeiro, sendo certo que a falsificação consistiu na troca da foto de terceiro pela foto do próprio réu, que admitiu ter fornecido a fotografia a terceiro, na praça da Sé, a fim de que o documento fosse falsificado.

Ademais, a conduta do réu é típica e antijurídica, sendo descabido reconhecer-se como inviável a criminalização em razão do exercício da autodefesa. Conforme admitido em nossos tribunais, ao exercer a autodefesa, seja no inquérito ou processo ou até mesmo perante policiais em abordagem, o agente pode manter-se em silêncio ou até mentir sobre os fatos que lhe são imputados, mas não poderá exercer tal direito através de meios ilícitos e, portanto, não há dirimente excluindo a

ilicitude da conduta. Neste sentido é que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já firmou orientação de que é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade, ainda que em situação de alegada autodefesa, tendo o Superior Tribunal de Justiça julgado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.362.524/MG confirmando tal orientação: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. ART. 307 DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALSA IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. AUTODEFESA. INEXISTÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DE FALSA IDENTIDADE. SUBMISSÃO AO RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC E NA RESOLUÇÃO N. 8/208 DO STJ. 1. Típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP). 2. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/201 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). 3. Recurso especial provido exclusivamente para restabelecer a condenação do recorrido pelo delito de falsa identidade (art. 307 do CP), consoante o decisor de primeiro grau, mantido, no que não contrariar este voto, o acórdão a quo. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/208 do Superior Tribunal de Justiça" (3ª Seção, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02/05/14).

Não obstante, é certo ainda que a alegação de autodefesa com o intuito de ocultar antecedentes criminais e para manter o status libertatis não encontra respaldo constitucional, vez que, embora o direito à liberdade seja garantia individual, seu exercício não é absoluto e encontra barreiras nas disposições constitucionais que tratam do Direito Penal e mesmo na legislação criminal, devendo ser interpretadas as leis de maneira sistêmica. Nesse sentido é o entendimento da mais nova Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 522: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."

Por último, não há que se falar em atipicidade material pela insignificância, haja vista que a conduta atenta contra a fé pública, sendo evidente a periculosidade social envolvida e o elevando grau de reprovabilidade de tal comportamento, geralmente utilizado para ocultar ou dificultar a identificação de um indivíduo, como no presente caso, em que pretendia se passar por outra pessoa e evitar eventual cumprimento de penas pendentes por delitos anteriores.

A procedência da pretensão punitiva estatal, portanto, é de rigor, nos termos acima expostos, de maneira que passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias judiciais contidas nos artigos 59 e 60 do Código Penal são desfavoráveis ao réu vez que detentor de mau antecedente (17ª Vara Criminal Central - autos nº 68717/2000 - pena julgada extinta em 05/09/2001 - fls. 191), motivo pelo qual as penas serão elevadas em 1/6, ficando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Consigno que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, uma vez que o E. STJ é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

O réu é triplamente reincidente perante: 1) 26ª Vara Criminal Central - autos nº 0031905-10.1999.8.26.0050 - trânsito em julgado ao réu em 21/11/2002 - fls. 195; 2) 18ª Vara Criminal Central - autos nº 0041908-82.2003.8.26.0050 - trânsito em julgado para a defesa em 13/11/2007 - fls. 198/199 e 3) 1ª Vara Criminal - Foro de São Bernardo do Campo - autos nº 0017617-81.2010.8.26.0564 - trânsito em julgado para a defesa em 06/06/2013 - fls. 200/201 e confessou integralmente a prática delitativa. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da

reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal. No entanto, o STJ, quando do julgamento do tema 585 em recurso repetitivo (RESP nº 1.341.370-MT) assentou o entendimento de que deve haver compensação de tais circunstâncias. No entanto, tal entendimento aplica-se exclusivamente ao réu que ostenta apenas uma reincidência, o que não ocorre nestes autos. Havendo mais de uma reincidência, não há como se compensar integralmente as duas circunstâncias, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, pois não se mostra justo ou proporcional conferir-se o mesmo tratamento ao réu com uma reincidência àquele com mais de uma. Por isso, tratando-se de réu triplamente reincidente, sua pena será majorada em 1/5 compensando-se uma reincidência com a confissão, ficando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ausentes outras circunstâncias que tenham o condão de lhe alterar a pena, torno-a definitiva naquele patamar.

As condições do réu são modestas de modo que fixo cada dia-multa no mínimo legal. Apesar do montante da pena e considerando-se a tripla reincidência do réu, que tentou furtar-se à aplicação da lei penal por outra condenação, utilizando-se do nome de outra pessoa, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. O regime fechado não se mostra cabível, porque as reincidências são todas por crimes mais antigos, sendo que o réu confessou a prática delitiva e o delito não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 297 c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, o réu ANTONIO CARLOS DA SILVA RIBEIRO, às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, ante a ausência de elementos a possibilitar a fixação de valor superior.

Ante a tripla reincidência do réu, inviável a substituição da pena ou a concessão de sursis.

O réu respondeu ao presente feito em liberdade e não frustrou a instrução processual. Assim, ausentes os requisitos para decretação de sua prisão, defiro-lhe o direito ao recurso em liberdade.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

Oficie-se para destruição do documento apreendido independentemente de trânsito em julgado.

P.R.I.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA